

1500262-53.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... da Vara Criminal de Andará-PR, condenado por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 29/08/2018, com execução da pena em andamento às fls. 244). Assim, aumento sua pena em 1/6, perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa pelo crime de furto qualificado e um ano e dois meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores.
Não há causas de aumento das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500262-53.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2048127/2022 - 05º D.P. PIRACICABA, 23119936 - 05º D.P. PIRACICABA, 212/22/528 - 05º D.P. PIRACICABA, 2048127 - 05º D.P. PIRACICABA, 2048127/2022 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO e outros

Réu Preso

Contr. nº 2022/000217

Aos 20 de junho de 2022, às 14:40 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presentes os réus ERIC ROSTI LEITE DA SILVA, GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO e MATHEUS ATAIDE ALVES (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa da Dra. KAREEN PATRÍCIA BANDEIRA PEREIRA FERREIRA. Presente o(a) defensor(a) Dr(a). Juliano Valverde Firmino. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM WANDERSON ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO e PM Anderson Correia, Aline Rodrigues Troguilho e Wellington Aparecido Troguilho Rodrigues. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Mauro Barbosa do Nascimento e Sandro de Sá.

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia dos acusados e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com eles para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagens exibida durante a audiência).

Antes do início da audiência foi realizada(s) ainda fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com os acusados Eric e Matheus e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da testemunha Aline, os réus permaneceram sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (Aline, Wellington e PM Wanderson), após a de defesa (Mauro) e em seguida os interrogatórios dos réus foram captados e gravados em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam das oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Anderson e Sandro (Defesa do réu Gabriel), o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público foi requerida a juntada do documento de identificação da adolescente

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. ERIC ROSTI LEITE DA SILVA, qualificado a fls. 5, GABRIEL LUIS DAMASCO, qualificado a fls. 7 e MATHEUS ATAIDE ALVES, qualificado a fls. 9, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas, na rua João Zem nº 554, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca, ERIC, GABRIEL, MATHEUS e a adolescente Sthefany, em concurso, subtraíram para si o catalisador automotivo instalado no veículo GM/Corsa, de placas GVV-3169, pertencente a Aline Rodrigues Troguilho e Wellington Aparecido Troguilho Rodrigues; na mesma ocasião, os acusados, em concurso, corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente Sthefany, com ela praticando a infração penal. É da inicial que os denunciados e a adolescente ajustaram entre si a prática do furto e, munidos de ferramentas, rumaram juntos ao local dos fatos, no veículo Fiat Pálio conduzido por GABRIEL. Tendo avistado o veículo da vítima, GABRIEL parou seu conduzido para que ERIC e MATHEUS subtraíssem a peça visada. O condutor e a adolescente permaneceram no veículo, em vigília, para garantir o sucesso do empreendimento criminoso. ERIC e MATHEUS retiraram, efetivamente, o catalisador do carro da vítima. Depois disso, retornaram ao Pálio, e os quatro furtadores fugiram do local. A vítima Aline percebeu a ação criminosa e acionou seu marido Wellington. Este, por sua vez, passou a seguir os indiciados, enquanto informava o trajeto, em tempo real, à Central de Operações da Polícia Militar (COPOM). Uma patrulha da PM conseguiu abordar o Pálio na Estrada das Jazidas nº 195, bairro Jardim Taiguara I, e identificar três de seus ocupantes, tratando-se eles dos nominados réus. No interior do Pálio foram encontradas as ferramentas usadas na prática ilícita, a saber: 5 serras pequenas, um aparelho serra-circular Bosch, um alicate de bico e uma chave de boca. GABRIEL, admitindo a conduta ilícita, indicou aos PMs onde havia escondido o catalisador, ou seja, no interior de sua residência, onde também havia objetos que se pareciam com armas de fogo (simulacros). A ação criminosa foi capturada por câmeras de monitoramento e as imagens foram entregues à Polícia Judiciária (fls. 48). Tendo os denunciados praticado o crime na companhia da adolescente Sthefany, corromperam ou facilitaram a corrupção desta menor. 2. O processo teve trâmite regular, cf. se verifica a fls. 239/240 (recebimento da denúncia), 325 (recebimento do aditamento à denúncia, em razão da identificação da adolescente infratora), e fls. 348, 364, 417 e 371/372.

3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/18, laudo pericial de fls. 275/277 e laudo de exame de objetos de fls. 426/430. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Na fase do inquérito policial, a vítima Aline se apresentou como proprietária do veículo GM/Corsa, de placas GVV-3169. Contou que o veículo estava estacionado defronte à sua residência, quando percebeu que indivíduos saíram de um veículo e subtraíram uma peça do escapamento de seu automóvel. Aline disse que anotou a placa de veículo dos furtadores e acionou a polícia. Na sequência avisou o marido, que localizou os tais sujeitos e passou a segui-los, informando em tempo real a localização para a Polícia Militar. Em Juízo, a vítima contou que estava trabalhando no computador com vista à janela. Estranhou uma movimentação e foi ver o que ocorria. Viu que duas pessoas estavam embaixo do seu carro. Ficaram no carro dos furtadores o motorista e uma moça com um bebê no colo. Essas duas pessoas entraram no carro e seu escapamento estava caído. Tirou uma foto do carro e das placas. Avisou o marido. O marido encontrou o carro e o seguiu. Ele foi avisando a Polícia. Seu prejuízo foi de 800 reais. Reconheceu ERIC como um dos indivíduos que desceu do carro e GABRIEL como o motorista. Wellington falou que foi notificado do furto e saiu à procura dos furtadores com o carro da empresa. Passaram uns 20 minutos e encontrou o veículo. Ligou para a Polícia e os sujeitos foram abordados. Dentro do carro havia ferramentas, incluindo uma serra que pode ser usada para retirar o catalisador. A peça furtada estava na porta da residência de um dos acusados. Reconheceu os três réus (ERIC com menor certeza) como autores do furto, pois os viu nas filmagens, a seu juízo "nítidas". Os PMs Anderson e Wanderson contaram, na fase administrativa, que foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de furto. A vítima estava seguindo os autores e informando, em tempo real, a localização dos infratores. Ao localizar o veículo estacionado, os ocupantes foram abordados e identificados. Os policiais informaram haver localizado no interior do veículo ferramentas e uma serra elétrica. GABRIEL, admitindo o furto, indicou na sua residência onde estava o catalizador subtraído das vítimas, onde também havia um simulacro de arma de fogo, que foi regularmente apreendido. Em Juízo, o PM Anderson confirmou tais fatos. Disse que GABRIEL afirmou que trabalhava com catalizador e que os corréus o ajudavam nesse serviço. Havia ferramentas no carro e o catalizador foi recuperado logo na frente da residência. A mulher que apareceu nas filmagens foi qualificada posteriormente como sendo a namorada de GABRIEL. Confrontados com as imagens, os réus não tiveram como negar o furto. Mauro, testemunha de defesa, disse que GABRIEL é trabalhador e tem uma namorada, com quem tem um filho pequeno. Na fase policial, os réus optaram pelo silêncio. Em Juízo, todos confessaram a conduta ilícita. GABRIEL ressaltou que supôs que o veículo "em situação de abandono". Admitiu que a namorada, de 15 anos, estava em sua companhia. ERIC disse que não reconhecia "a menina" no carro. MATHEUS, a seu turno, disse que GABRIEL alegou que havia adquirido o catalizador e não sabia que estava praticando o furto. Ao termo da instrução, a condenação é de rigor, pois os réus foram surpreendidos em circunstâncias francamente comprometedoras. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que, à exceção de MATHEUS, que é reincidente (fls. 86/87), os réus não possuem antecedentes desabonadores. O réu reincidente deve iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal. Requer-se, ainda, que, com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP, seja fixado o valor mínimo de R\$ 2.000,00 para a reparação dos danos material e moral sofridos pelos ofendidos.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) dos acusados Eric e Matheus, foi dito o seguinte:
Alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do acusado Gabriel, foi dito o seguinte: MM. Juiz(a) GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO, já qualificado nos autos da AÇÃO PENAL, que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem, respeitosamente à presença de V. Exa, por seu advogado que esta subscreve, nos moldes do art. 403, § 3º do CPP, bem como o que preconiza o artigo 5º, LV, da CF/88, apresentar seus MEMORIAIS DE DEFESA, sustentando, para tanto, o que se segue: I – BREVE SÍNTESE O Acusado está sendo processado, isto porque, supostamente, teria praticado o crime de furto

qualificado conforme preleciona o artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, bem como, ainda a corrupção de menor nos termos do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), conforme aditamento da denúncia de fls. 322/324. A autuação de prisão em flagrante foi determinada pelo Ilmo. Delegado de Polícia, contra o acusado, conforme fls. 59/61. Consta da denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial, as fls. 225/227, que no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30min, na Rua João Zem, nº 554, Vila Sonia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, o acusado supostamente, em concurso e unidade de desígnios com uma mulher desconhecida, ajustaram entre si a prática do furto e, munidos de ferramentas, foram juntos ao local dos fatos, no veículo Fiat Pálio, conduzido por Gabriel. Conforme, consta da denúncia, assim que visualizaram o veículo da vítima, o acusado supostamente, parou o veículo para que, Eric Rosti Leite da Silva e Matheus Ataíde Alves, subtraíssem a peça visada. Consta ainda da denúncia, que o condutor e a mulher desconhecida permaneceram no veículo, em vigília, para garantir o sucesso da empreitada criminosa, momento em que Erick e Matheus, retiraram do carro da vítima o Catalisador. Sendo que em seguida, todos entraram no veículo Pálio e fugiram do local. A vítima Aline percebeu a ação criminosa e acionou seu marido Wellington. Este, por sua vez, passou a seguir os indiciados, enquanto informava o trajeto, em tempo real, à Central de Operações da Polícia Militar (COPOM). Uma patrulha da PM conseguiu abordar o veículo ocupado pelos autores do furto na Estrada das Jazidas nº 195, bairro Jardim Taiguara I, identificando três de seus ocupantes, tratando-se do acusado e os corréus. Segundo consta da denúncia, o indiciado Gabriel, admitiu a prática da conduta ilícita e informou aos Policiais Militares que havia escondido o objeto do furto em sua residência. No local apontado, os agentes localizaram o catalisador e simulacros de arma de fogo. A ação criminosa foi capturada por câmeras de monitoramento e as imagens foram entregues à Polícia Judiciária. Ofertada a denúncia, o réu foi notificado e apresentou resposta a acusação, arrolando na oportunidade suas testemunhas de defesa. Em seguida, iniciaram as diligências policiais no sentido de identificar a moça que ocupava o banco do passageiro do veículo, sendo que, identificada, a mesma, passou a responder pelo ato infracional, cujo processo tramitou na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, processo nº 1004596-49.2022.8.26.0451. Logo em seguida da identificação da menor, foi apresentado nos autos o aditamento da denúncia, conforme fls. 322/324, para incluir a tipificação penal do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), ou seja, a responsabilização pelo delito de corrupção de menor, contra o acusado e os corréus. Desta forma, o acusado, bem como os corréus, encontra-se, denunciados pela prática delitiva, descrita no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA). Em sede de instrução, o acusado foi interrogado e as testemunhas arroladas pelas partes foram inquiridas, sendo que, ao final, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da demanda nos moldes propostos. II - DO MÉRITO Excelência, finalizando a instrução processual, deverá a ação ser julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar o acusado, pela prática do delito de crime de furto simples, tendo em vista, a , contudo, o mesmo deverá ser absolvido da prática do crime de corrupção de menor, haja vista, que não existe nos autos, qualquer prova de que a menor tenha sido aliciada para a prática do delito. Inclusive, não há nos autos, qualquer prova, de que o delito de furto foi planejado ou articulado pelos réus. Ocorreu, conforme já afirmado pela menor em seu depoimento, nos autos do processo de representação de ato infracional, sendo que a menor, NEGOU veemente a prática do ato infracional afirmando que naquela data, ainda pela manhã sua genitora lhe pediu que fosse ao supermercado fazer compras, de forma, que deixou seu filho sob os cuidados de sua mãe a Sra. Gleice, e realizou ligação para que seu namorado o Sr. Gabriel, a levasse até ao supermercado. Assim, Gabriel, compareceu a casa da menor, e a levou no supermercado, conforme sua solicitação, sendo que a mesma realizou as compras conforme pedido de sua genitora, sogra do acusado, quando novamente entraram no veículo para retornar a residência da menor. Todavia, Nobre Julgador, no trajeto de volta, o acusado, encontrou com os corréus, sendo que ambos entraram na parte de trás do veículo, momento em que o acusado, levava sua namorada de volta para a residência da mesma. Contudo, durante o trajeto de volta, sentido a residência da

menor, o acusado visualizou um veículo, em aparente situação de abandono, sendo que, então, os corréus desceram para verificar o real estado do bem, e diante de perceber que o mesmo, aparentemente estava em situação de abandono, decidiram subtrair o catalisador do referido veículo. Logo em seguida, o acusado, deixou sua namorada na residência da mesma, e seguiu para sua casa, quando logo que chegou foi abordado pelos policiais. Há de ressaltar, que jamais o ato criminoso foi planejado, tampouco, teve o envolvimento da menor, uma vez que, foi algo de momento, em razão de o acusado e os corréus perceberem que o veículo estava em situação de abandono. Inclusive, Nobre Julgadora, a menor jamais foi corrompida, conforme quer fazer crer o aditamento da denúncia, até mesmo porque, sequer tinha conhecimento do que estava de fato ocorrendo, apenas tinha ido ao supermercado, sendo que em seguida os fatos ocorreram, conforme acima apresentados. O acusado, jamais teve qualquer intento criminoso, embora, de fato o crime tenha se consumado, porém, o mesmo acreditou que o veículo estava em situação de abandono. Imperioso destacar, que o acusado jamais teve qualquer simulacro de arma de fogo em sua residência, o que de fato possuía, era uma airsoft de ponta laranja, qual foi camuflada pelos policiais para que pudesse de fato ser confundida com uma arma de fogo. Quanto ao outro simulacro apreendido, trata-se de um brinquedo do Acusado, qual não tem o condão de ameaçar, ser utilizado ou até mesmo confundido com uma arma, até mesmo porque não se tem qualquer semelhança com uma arma de fogo. Com relação as ferramentas que foram apreendidas no veículo, todas ficavam no veículo, haja vista, que o acusado trabalha como servente de pedreiro com seu irmão, sendo que as referidas ferramentas, eram utilizadas nas obras, jamais estiveram no veículo, para o fim de realizar o ato criminoso, sendo que a conduta do acusado, não foi premeditada, não foi planejado, conforme já exaustivamente comprovado. III - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR De rigor frisar, novamente, que os réus não corromperam a menor, conforme quer fazer crer o aditamento da denúncia, pois, já ficou claro que a menor, além de não ter tido qualquer participação do ato criminoso, sequer tinha ciência do que estava ocorrendo, inclusive, como já dito e comprovado, nada foi planejado, sendo que os fatos se decorreram do momento, acreditando os réus o veículo estar em situação de abandono. Excelência, a versão apresentada pelo acusado, é a devida realidade dos fatos, conforme se decorreram, toda a verdade foi devidamente esclarecida, pois, o acusado, esclareceu e confessou a prática delitiva, nos termos em que os fatos ocorreram, todavia, a adolescente, jamais teve qualquer participação da referida empreitada criminosa, inclusive, conforme print abaixo e documento anexo, apresenta a Identidade de Usuário do SUS, do seu filho, o menor Carlos Miguel de Souza Lima, esteve em consulta médica, com a Dra. Adriana Maria Cerioni, pediatra, CRM 86054, no dia 18/02/2022, às 13:00 horas.

Nobre Julgadora, a Adolescente, conforme se comprova da certidão de nascimento anexa, é a genitora do menor acima informado, qual nasceu no dia 28/06/2021, ou seja, trata-se de um bebe, que sequer completou um ano de idade. Com isso, tem-se mais um fator a demonstrar aos autos, que a Adolescente, jamais teria qualquer motivo, para se unir com outros acusados para furtar um catalisador de veículo, tal fundamento não faz qualquer sentido, e sequer tem prova nos autos neste sentido. MM. Juiz, com todo respeito ao posicionamento do Nobre Promotor, o mesmo não comporta qualquer acolhimento, sequer tem respaldo jurídico, inclusive, seria de suma importância, encontrar nesses autos, alguma prova ou indicativo de que os acusados se ajustaram com a menor para a prática do crime de furto, tal fato jamais irá ocorrer, pelo fato de que NÃO HOUVE A CORRUPÇÃO DA MENOR. I. Julgador quero chamar-lhe à atenção para o depoimento da vítima, sendo que à autoridade policial que presidiu ao inquérito, afirmou as fls. 4, conforme print abaixo:

Note Excelência, que no depoimento da vítima, não tem qualquer menção a Adolescente, embora a mesma tenha sido identificada por estar no interior do veículo, não há nos autos, nada que a ligue a empreitada criminosa, até mesmo porque nada sabia, apenas retornava do supermercado, e já tinha inclusive o

compromisso de levar seu filho ao médico, conforme restou definitivamente comprovado através dos documentos que ora se apresenta. O depoimento da vítima, conforme apresentado acima, é claro inclusive, quanto ao que foi presenciado pela mesma, esclarecendo, ter visto apenas dois indivíduos sair do veículo, logo em seguida ouviu um barulho, sendo que os indivíduos ingressaram no veículo levando uma peça. Nobre Julgadora, está nitidamente demonstrado através da filmagem da câmera de segurança, somado pelo depoimento da vítima, que a adolescente, não teve qualquer participação no suposto furto da peça do veículo, tanto que a mesma sequer é relatada no depoimento da vítima, logo, não há que se falar em corrupção de menor. Importante ressaltar que o objeto material do crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, não é qualquer menor de dezoito anos. A lei preceitua dois núcleos verbais delitivos, quais sejam, corromper ou facilitar a corrupção. Deste modo, além do sujeito passivo ser menor de 18 anos, é necessário que este ainda não esteja corrompido, ou, ainda que corrompido, que a conduta do agente corruptor seja capaz de corrompê-lo ainda mais, na escala ascendente da corrupção. Caso contrário, sendo o menor já corrompido, teremos a figura de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto (art. 17, do Código Penal). A jurisprudência pátria também entende desse modo, senão vejamos: "EMENTA: ROUBO BIQUALIFICADO TENTADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - INOCORRÊNCIA - MAUS ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO - EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E REGIME PRISIONAL - INADMISSIBILIDADE - QUALIFICADORAS - PERCENTUAL MÍNIMO - POSSIBILIDADE. Sendo o crime de corrupção de menores de natureza material, exige para a sua configuração, que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo - corromper ou facilitar a corrupção - não sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de haver praticado o crime com o inimputável, já que é de rigor a prova do resultado, a qual não pode ser presumida, pois o Direito Penal repudia a responsabilidade objetiva. De acordo com o princípio constitucional da não-culpabilidade (art. 5.º, LVII/CF), inquéritos e ações em andamento, por si só, não autorizam a exacerbação da pena-base ou o regime prisional a título de maus antecedentes, pois somente a coisa julgada autoriza juízo desfavorável contra o réu. Ainda que no roubo ocorram duas majorantes obrigatórias, na conformidade do previsto no parágrafo único, do art. 68, do CP, o acréscimo deve limitar-se ao percentual mínimo, reservando-se o percentual máximo para os crimes cometidos com armamentos altamente vulnerantes e grande número de agentes. Recurso parcialmente provido. (grifo nosso) (TJ/MG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0471.05.045464-7/001 - Rel. Des. ANTONIO ARMANDO DOS ANJOS)"

Verifica-se que a menor, não fora apreendida com os acusados, além de ter sido comprovado nos autos que a mesma, não teve qualquer participação no ato delitivo, tampouco, tinha conhecimento do que estava ocorrendo. Portanto, não existem nos autos qualquer prova de que os acusados tenham de fato corrompido a menor, sendo de rigor, a absolvição do acusado no que tange ao crime de corrupção de menor. IV - DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. Excelência, durante a audiência foram ouvidas as testemunhas Aline Rodrigues Troguilho e seu esposo ambos (vítimas), bem como o policial Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo (acusação), além da testemunha de defesa em favor do acusado. Em seus depoimentos, primeiramente quanto a vítima, de rigor, ressaltar grave contradição exarada pela mesma, sendo que na delegacia nada informou sobre estar no banco do passageiro do veículo uma moça com uma criança no colo, sendo indagada pelo fato de não ter declarado tal fato na delegacia, a mesma de forma insistente, alegou que informou, contudo, tal declaração não foi apresentada em solo policial, somente em juízo, postura da depoente que gera grande contradição em seus depoimentos, fato que merece grande relevo e destaque, a ser considerado por Vossa Excelência. Quanto ao depoimento do policial, o mesmo, deixou claro que não presenciou a menor, tampouco, se a mesma estava com uma criança no local dos fatos, sendo que realizou a abordagem apenas dos três maiores. Deixou claro ainda, que somente foi ter conhecimento que a menor estava no veículo quando da filmagem, todavia, em nenhum momento informou ter visto qualquer criança em seu colo. O depoimento do réu bastante incisivo e contundente, trouxe riqueza de detalhes do momento da abordagem policial e de todos os fatos constantes na data de sua prisão, pois, o mesmo confessou a prática delitiva, e aqui perante a autoridade judiciária trouxe a verdade e a realidade dos fatos,

confirmando todos os depoimentos de defesa, bem como também corroborando de forma incisiva a tese de defesa. Assim, MM. Juíza, diante dos depoimentos que foram colhidos, somados ao que fora apresentado nos autos, não se mostra crível, que imputada a menor, qualquer, medida, uma vez que, não teve qualquer participação na conduta criminosa. Insta salientar ainda, que a foto que se apresenta nos autos, totalmente embaçada, sem qualquer qualidade de resolução, não demonstra que a menor estava com uma criança no colo, até mesmo porque seu filho estava com sua mãe, conforme vastamente demonstrado e comprovado nos autos, inclusive, a foto apresentada, além de nada comprovar, nada se pode concluir com certeza, pois, a imagem é totalmente precária sem a resolução necessária para embasar qualquer embasamento a responsabilizar o acusado. V - DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO Conforme toda a instrução processual, provas e depoimento das testemunhas que foram inquiridas, há de se admitir pela condenação do réu, haja vista, ter confessado a prática delitiva quanto ao crime de furto, fixando-se a pena no mínimo legal, convertendo por restritivas de direito, e regime aberto para cumprimento da pena, pois, todas as condições do Réu lhe favorecem, quanto ao cumprimento da pena. O réu é primário e ostenta bons antecedentes. Todas as testemunhas de defesa, bem como as de acusação, quando inquiridas informaram que não havia informações do envolvimento dele com práticas reiteradas de crimes, e ainda afirmaram ser uma ótima pessoa honesta e trabalhadora. As testemunhas de defesa, inquiridas sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em atestar o seu bom caráter e personalidade, conforme oitivas de fls., seguindo algumas reproduções: Destarte, os requisitos subjetivos para mensurar a pena, nos termos artigo 65, incisos I e III, alínea "d" do Código Penal, são totalmente favoráveis ao réu. Na segunda fase da dosimetria não existem circunstâncias agravantes, salientando que inquéritos policiais ou processos criminais em andamento não tem o condão de gerar Maus Antecedentes, conforme entendimento consolidado de nossos tribunais. Pelo contrário, em segunda fase, deverá ser observado em favor do acusado a atenuante de confissão, bem como também, a minorante, em razão do acusado à época dos fatos ser menor de 21 anos. E no caso do réu o mesmo é primário e de bons antecedentes, comprovou nos autos que desempenhava atividade lícita. Portanto, a pena-base deverá ser fixada em seu mínimo legal. E no tocante a pena, tendo em vista que está deverá ser inferior à 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento deverá ser o aberto, com a sua substituição por pena restritiva de direitos. VI - DO DIREITO DO RÉU EM AGUARDAR EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE Por fim, e admitindo a condenação do réu, apenas pelo bem de argumentar, a concessão do direito do mesmo em aguardar em liberdade o trânsito em julgado de uma sentença condenatória é medida que se impõe. O réu é primário e de bons antecedentes e não registra qualquer acusação ou investigação sobre seu envolvimento em práticas delitivas das naturezas das que estão sendo processadas nestes autos, conforme informaram os próprios policiais inquiridos em juízo. Conforme já bem demonstrado nesta peça defensiva, bem como nas demais produzidas durante a instrução, o réu é uma pessoa que possui residência fixa no distrito da culpa, local em que reside com sua família, fato este que traz a presunção que não irá se evadir em caso de condenação e sim, irá aguardar o pronunciamento das instâncias superiores para apenas aí poder cumprir sua pena. No mais, temos que o réu possui ocupação lícita devidamente comprovada nos autos e conforme fartamente explanado nesta peça defensiva, existem sérias dúvidas sobre sua participação no crime, assim, no mínimo devem ser sanadas perante as duas instâncias ordinárias do Poder Judiciário, não podendo subsistir a custódia cautelar. Portanto, em caso de condenação não existe outra solução que se possa admitir senão manter o direito do réu em aguardar o trânsito em julgado de uma eventual sentença penal condenatória em liberdade, já que ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), conforme já concedidos quando da concessão da liberdade provisória. VII - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO Ante o exposto, REQUER a Vossa Excelência: Que seja julgada parcialmente procedente a AÇÃO PENAL, para o fim de condenar o réu GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO, da acusação do delito descrito no artigo 155 do Código Penal, APLICANDO-SE AO MESMO A PENA MÍNIMA, FIXANDO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, CONVERTENDO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. Com

relação a acusação pelo crime de corrupção de menor, este o acusado deverá ser ABSOLVIDO, em virtude de estar

provado durante toda a instrução probatória, de que não houve provas no sentido de corromper a menor, para a prática delitiva, nos termos do artigo 386, inciso IV e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso o pedido de absolvição seja superado, então requer que as condenações do acusado, sejam estabelecidas no mínimo legal, requerendo sua conversão por penas restritivas de direitos, em especial pagamento de salário mínimo para instituição de caridade a ser designado pelo juízo das execuções criminais. Com relação a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, seja este imposto, apenas e tão somente, de acordo com a regra contida no artigo 33 do Código Penal e sendo inferior à 4 (quatro) anos impõe a aplicação do sistema aberto com a substituição por pena restritiva de direitos. Por fim, REQUER que seja mantido ao acusado o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista possuir residência fixa e ocupação lícita, os fatos em questão, ficou devidamente comprovada que o réu não concorreu para a infração penal, bem como estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal). Nestes termos, Pede deferimento.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

ERIC ROSTI LEITE DA SILVA, GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO e MATHEUS ATAIDE ALVES, nos autos qualificados, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incursos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), porque, segundo a denúncia e seu aditamento, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas, na rua João Zem nº 554, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca, em concurso com a adolescente S. G. de S. S., subtraíram para eles o catalisador automotivo instalado no veículo GM Corsa, de placas GVV-3169, pertencente a Aline Rodrigues Troguilho e Wellington Aparecido Troguilho Rodrigues.

Consta, também, que, na mesma ocasião, ERIC, GABRIEL e MATHEUS, em concurso, corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente S. G. de S. S., com ela praticando a infração penal.

Narra a denúncia que os acusados e a adolescente ajustaram entre si a prática do furto e, munidos de ferramentas, rumaram juntos ao local dos fatos, no veículo Fiat Pálio conduzido por Gabriel.

Tendo avistado o veículo da vítima, Gabriel parou seu conduzido para que Eric e Matheus subtraíssem a peça visada. O condutor e a adolescente permaneceram no veículo, em vigília, para garantir o sucesso do empreendimento criminoso.

Narra, também, que nesse ínterim, Eric e Matheus retiraram o catalisador do carro da vítima. Depois disso, ambos retornaram ao Pálio, e os quatro furtadores fugiram do local.

A vítima Aline percebeu a ação criminoso e acionou seu marido Wellington. Este, por sua vez, passou a seguir os acusados, enquanto informava o trajeto, em tempo real, à Central de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Narra, por fim, a denúncia que uma patrulha da PM conseguiu abordar o Pálio na Estrada das Jazidas nº 195, bairro Jardim Taiguara I, e identificar três de seus ocupantes, tratando-se eles dos nominados acusados. No interior do Pálio foram encontradas as ferramentas usadas na prática ilícita, a saber: 5 serras pequenas, um aparelho serra-circular Bosch, um alicate de bico e uma chave de boca.

Gabriel, admitindo a conduta ilícita, indicou aos PMS onde havia escondido o catalisador, ou seja, no interior de sua residência, onde também havia objetos que se pareciam com armas de fogo (simulacros).

Conclui a denúncia que a ação criminoso foi capturada por câmeras de monitoramento e as imagens foram entregues à Polícia Judiciária (fls. 48). E tendo os acusados praticado o crime na companhia da adolescente S., corromperam ou facilitaram a corrupção desta menor.

A denúncia foi recebida em 04/03/2022 (fls. 239/240). Os réus foram citados (Matheus às fls. 281, Eric às fls. 283 e Gabriel às fls. 302). Defesas preliminares apresentadas às fls. 306/308 e 311/314. Após, a denúncia foi aditada (fls. 322/324) e em 11/04/2022 foi recebido o aditamento da denúncia (fls. 325).

Na sequência, os réus foram citados do aditamento da inicial acusatória (Gabriel às fls. 346, Matheus às fls. 348 e Eric às fls. 418), e as Defesas complementaram as defesas preliminares (fls. 349 e 353). Após, foi mantido o recebimento da denúncia e respectivo aditamento (fls. 356).

Durante a instrução foram ouvidas as duas vítimas e testemunhas arroladas. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade dos crimes, bem assim as qualificadoras.

As Defesas pleitearam a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos seguintes elementos:

- a) boletim de ocorrência de fls. 11/14;
- b) auto de exibição e apreensão de fls. 15/18 e auto de entrega de fls. 19/20
- c) vídeo da ação criminosa e fotografias (link às fls. 48);
- d) laudo pericial de fls. 275/277, o qual constatou que o veículo GM/Corsa apresentava o escapamento desarticulado, com algumas de suas partes removidas;
- e) laudo pericial de fls. 426/430, apontando que as ferramentas apreendidas, mais especificamente as serras manuais e a serra elétrica, da marca Bosch, modelo GSA 18V-LI, são destinadas a cortar materiais diversos, ao passo que o torque metálico, da marca Berga, é utilizado na montagem de armações de estrutura e a chave de boca é indicada para uso em montagem de estruturas metálicas e tubulações.
- f) relatório de investigações de fls. 290/291, apontando que a pessoa do sexo feminino que estava na companhia dos acusados no momento da ação criminosa era a adolescente S. G. de S. S., nascida aos 07/08/2006;
- g) auto de avaliação de fls. 292;
- h) BOPM de fls. 454/469;
- i) prova oral, que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05/10), os acusados permaneceram silentes.

Interrogado em juízo (gravação), Eric Rosti admitiu o furto, dizendo que no dia dos fatos, estava caminhando com Matheus. Encontraram com o réu Gabriel, o qual estava com sua namorada de carro e lhes deu carona. No caminho, resolveram praticar o furto do catalisador do carro da vítima, que estava estacionado na via pública. Ele e Matheus desceram do automóvel e serraram a peça, retirando-a. Fugiram todos juntos no carro de Gabriel. Deixaram a peça furtada na casa de Gabriel e levaram a namorada dele embora. Não sabia que a moça era menor de idade.

Por sua vez, no interrogatório judicial (gravação), Gabriel Luis confessou os delitos, dizendo que, no dia dos fatos, sua namorada, a menor S.G.S.G., de 15 anos de idade, pediu para levá-la ao supermercado. Depois que fizeram a compra, quando saíram do supermercado, encontraram os dois corréus e os chamou para dar uma volta. Quando passaram pelo local dos fatos, viram o carro da vítima, que parecia estar abandonado, com o escapamento meio solto. Resolveram parar para pegarem o objeto. Eric e Matheus desceram de seu carro, serraram o escapamento com as ferramentas que trazia e o levaram embora, saindo todos juntos de lá em seu automóvel. Deixou o escapamento em sua casa e levou a namorada para a casa dela. Saiu para dar uma volta com os corréus e logo foram abordados pelos policiais, os quais lhes perguntaram sobre o furto do escapamento. Contou para eles que o objeto estava na garagem de sua casa, onde eles o encontraram.

Entretanto, Matheus Ataíde, no interrogatório judicial (gravação), negou os crimes. Disse que, no dia dos fatos, Gabriel lhe ofereceu R\$ 50,00 para retirar o catalizador do carro da vítima, dizendo que o havia comprado. Assim, foi com os corréus e com uma moça ao local do fato. Ali, ele e Eric desceram do carro de Gabriel, serraram a peça e retiraram do automóvel. Saíram todos juntos de lá. Posteriormente, foram abordados por policiais. Não sabia que a peça era produto de crime. Agiu de boa-fé, acreditando que a "res" havia sido adquirida por Gabriel.

As confissões de Eric e Gabriel foram corroboradas pelas provas dos autos, as quais afastaram a negativa de Matheus.

Com efeito, ouvida na fase informativa (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação), a vítima Aline R. T., proprietária do veículo Corsa, placas GVG-3169, declarou que, no dia dos fatos, seu automóvel estava estacionado na frente de sua residência, na via pública. Viu, pela janela, quando parou um Palio na frente dele. Desceram dois indivíduos, enquanto um terceiro ficou na direção do Palio com uma moça ao lado, carregando um bebê no colo. Em seguida, saiu na rua e viu que os dois agentes que desceram subtraíram uma peça do seu veículo e, na sequência, fugiram todos juntos no Palio. Disse que o motorista do Palio ficou olhando para ela e acelerando o carro, o que lhe causou muito temor. Informou que fotografou a placa do Pálio usado no crime e acionou a Polícia Militar e seu marido. Este saiu em busca do Pálio e logo o localizou, passando a segui-lo e a informar sua localização em tempo real à Polícia, de forma que os policiais militares conseguiram abordar os acusados e recuperar o catalisador furtado de seu automóvel. Eles contaram que, pouco antes de seu marido encontrar o Palio usado pelos agentes, já havia abordado os ocupantes desse automóvel, mas os liberaram porque não encontraram a “res” na posse deles. Na audiência de instrução, reconheceu os réus Eric e Gabriel como sendo os autores do crime.

No mesmo sentido as declarações prestadas pela vítima Wellington Elias R. da C. A., marido de Aline, o qual, ouvido em audiência (gravação), contou que, no dia dos fatos, a esposa telefonou dizendo que pessoas haviam furtado uma peça de seu automóvel e que ela havia fotografado a placa do carro usado pelos agentes. Saiu em direção à sua casa e, no trajeto, encontrou esse veículo. Avisou a polícia e passou a seguir o carro, informando a localização real do veículo, até que os policiais o encontraram e abordaram os agentes, o que ocorreu em torno de 20 a 25 minutos depois da comunicação feita pela esposa. No carro dos réus, os policiais encontraram uma serra com uma furadeira, que servia para serrar e tirar o catalizador de seu carro. Quando os abordou, os réus indicaram para a polícia onde haviam colocado a peça furtada. Reconheceu Eric e Matheus como sendo as pessoas estavam no veículo e disse que o acusado Gabriel se parecia com um deles, reconhecendo-os ainda como sendo os três autores do furto que aparecem na filmagem no momento do furto. Disse que sofreu prejuízo de R\$ 800,00 a R\$ 1.000,00. Não há por que se duvidar da palavra das vítimas, pessoas que não tinham motivos para incriminar os réus injustamente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância na revelação dos fatos e do sujeito ativo:

“REVISÃO CRIMINAL. Roubo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos. Palavras das vítimas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir. Depoimento de autoridade policial coerente e em sintonia com as provas colhidas. Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão. Pedido revisional indeferido” (TJSP – 0409768-36.2010.9.26.0000 – Revisão Criminal – Relator Sérgio Ribas – 3º Grupo de Direito Criminal – j. 27.06.2013).

Ademais, os relatos das vítimas encontram amparo nas declarações prestadas pelos Policiais Militares que atuaram na ocorrência.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo declarou que, na data dos fatos, foram informados da ocorrência do furto e que uma das vítimas estava seguindo o veículo usado pelos agentes, um Fiat Palio, de cor verde. Relatou que a vítima informava em tempo real a localização do veículo suspeito, o que permitiu que se deslocassem no mesmo sentido, de forma que o localizaram estacionando na Estrada das Jazidas, 195. Abordaram os três acusados que estavam em seu interior e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, dentro do automóvel localizaram ferramentas manuais e uma serra elétrica usadas no furto. O acusado Gabriel, condutor do veículo, informou que trabalhava com “empresa

de catalisador" e que os demais acusados o ajudavam, o que foi confirmado por eles. Disse que havia um catalizador em sua casa, onde encontraram a "res furtiva". Quando receberam a imagem do furto e a vítima reconheceu os réus, eles não tinham mais como negar o crime e confessaram o furto. Informou, por fim, que o catalizador furtado estava na área de entrada da residência de Gabriel, e que, posteriormente, soube que a moça que participou do furto era uma adolescente, namorada do réu Gabriel.

No mesmo sentido as declarações prestadas na fase informativa (fls. 03) pelo policial militar Anderson Correia.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

As provas que desfavorecem os acusados não foram afastadas pelos demais elementos dos autos.

A testemunha arrolada pela defesa e ouvida durante a instrução (gravação), nada soube dizer sobre os fatos.

De fato, Mauro Barbosa do Nascimento declarou apenas que conhece o réu Gabriel há aproximadamente 3 anos. Desconhece seu envolvimento com práticas criminosas. Sabe que ele trabalha como pedreiro com o irmão. Não conhece os demais acusados nem Stefanie. Sabe que Gabriel tem uma namorada e um filho pequeno.

Diante desse contexto, restou comprovado que os réus, em concurso, subtraíram um catalisador veicular pertencente às vítimas, bem como corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente S.G.S.S.

De fato, os réus e a menor foram flagrados pela ofendida Aline durante a ação criminosa e, após perseguição do veículo usado por eles na empreitada criminosa, foram abordados pelos policiais militares, os quais encontraram no interior do automóvel as ferramentas usadas no crime, tendo, ainda, encontrado o catalisador subtraído na casa do réu Gabriel.

Não bastasse, toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança existentes no local, havendo gravação da cena do crime (fls. 48), a qual mostra claramente que não só os dois acusados que desceram do automóvel e removeram o catalizador instalado no carro da vítima praticaram o crime, mas também o réu Gabriel, que ficou na condução do Palio e a menor S., que estava ao seu lado, os quais agiram em concurso na ação criminosa.

De fato, a gravação mostra efetiva participação de todos eles na prática delitiva, tanto que, logo que Eric e Matheus desembarcam do Palio, Gabriel encosta seu conduzido ao lado do veículo da vítima para tentar encobrir a ação criminosa e ele e a menor S. vêm quando um deles coloca o catalizador subtraído dentro do Palio antes de todos fugirem juntos.

Evidente que agiram conluiados, fato, aliás, confessado pelos réus Eric e Gabriel. Além disso, logo após o crime, a “res furtiva” foi encontrada na casa do réu Gabriel.

Há muito a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a apreensão da “res furtiva” na posse dos agentes após o cometimento do crime e a ausência de justificativa convincente para o fato fazem presumir a autoria delitiva. Confirma-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse sentido – Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): Fernando Torres Garcia – j. 20/08/2020) – g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Escalada. Materialidade e autoria comprovadas. Relato seguro e coeso de policial militar, a par da apreensão do bem na posse do réu corroborando a acusação. Qualificadora inquestionável. Condenação mantida. Tentativa. Redução da reprimenda condizente com o “iter criminis” percorrido. Regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Singela substituição por multa insuficiente à reprovação do delito. Recurso improvido”. (TJSP. Apelação Criminal 0001184-87.2018.8.26.0542. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): Farto Salles - j. 02/03/2021) – g.n.

Não é crível que todos os réus sabiam que a moça que agiu em concurso com eles na prática criminosa era menor de idade. Ela tinha apenas 15 anos de idade, o que afasta a possibilidade de que aparentava ser maior de idade. Ademais, era namorada do réu Gabriel e, portanto, certamente conhecida de todos.

Portanto, de rigor a condenação dos réus por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, sendo incabível o reconhecimento da tentativa, eis que o

delito se consumou quando os réus removeram a peça do veículo das vítimas e se evadiram do local com ela.

Praticando o furto em concurso com a menor S.G.S.S., os réus cometeram também o delito de corrupção de menores.

Há muito esse juízo deixou de adotar o entendimento de que o crime do artigo 244-B do ECA é delito de natureza não formal e que, para sua configuração, seria necessária prova efetiva da corrupção ou facilitação da corrupção, não bastando a prática de uma infração em parceria com menor.

Analisando a matéria à luz da majoritária jurisprudência atual, que entende tratar-se de crime formal, esse juízo passou a adotar tal orientação, porque todo ato em que o menor inimputável se envolve tem a característica de corrosão sobre seu caráter, sendo, pois, necessária a responsabilização de forma mais severa daqueles que com ele praticam delito, inclusive, para que sirva de desestímulo do acompanhamento do menor à criminalidade.

De fato, a proximidade e o envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade praticada por maiores de idade causam prejuízo em sua formação moral e integração social, podendo ser desastrosa para seu futuro.

Necessário, dessa forma, se coibir, de toda forma, o ingresso e a manutenção do menor no mundo do crime e se responsabilizar de forma mais grave aqueles que o levam ou o mantém nesse caminho.

Neste sentido, destaco os julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ROUBOS – Materialidade – Auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBOS – Autoria – Confissão judicial do réu – Depoimento de vítimas indicando como autor – Validade – Depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder – Validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – A apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – Inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO – Roubo – Ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – Posse mansa, pacífica e desvigiada – Desnecessidade – Precedentes das Cortes Superiores – Caso concreto onde não houve perseguição, sendo os réus detidos por policiais chamados via rádio – Existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – Reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade. EMPREGO DE ARMA – Facas apreendidas e periciadas – Poder vulnerante decorrente da natureza do instrumento. CONCURSO DE AGENTES – Indicação pela prova oral – validade – Desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. CONTINUIDADE – Roubos cometidos nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução – Caracterização do crime continuado. CORRUPÇÃO DE MENOR – Materialidade e autoria delineadas pela prova oral, incluindo confissão do réu e declarações das vítimas e do policial – Crime formal que independe de prova de não ser o menor corrompido – Provimento do recurso ministerial. CONCURSO FORMAL COM OS ROUBOS – Reconhecimento na sentença. PENA – Base do roubo no mínimo legal – Confissão sem reflexo na dosagem do crime de roubo – Aumento mínimo pelas majorantes e aplicação da fração mínimo pela continuidade – Correção da aplicação do art. 72 CP – Provimento parcial do apelo defensivo para este fim – Base da corrupção acima do mínimo – Redução ao mínimo pela confissão, nos limites da Súm. 231 STJ – Concurso formal com os roubos – Aplicação do concurso material mais benéfico – Art. 70, § ún., CP – Regime fechado decorrente da maior culpabilidade” (TJSP – Apelação n. 0001035-35.2015.8.26.0530 – Relator: Lauro Mens de Mello; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; j. 15/12/2016) – gn.

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, I e II, c.c. o 14, II, todos do Código Penal, e 244-B, da lei n. 8.069/90. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Confissão do agente, corroborada pelas palavras da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Majorante relativa ao emprego de arma mantida. Contexto fático-probatório que não permite o reconhecimento de participação de menor importância. Corrupção de

menores caracterizada. Crime de natureza formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de menor na empreitada criminosa. Condenações mantidas. Dosimetria penal que, no entanto, comporta alteração. Afastado o concurso material de crimes. Reconhecimento do concurso formal. Regime inicial fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP - Apelação n. 0011226-

42.2014.8.26.0606 - Rel. Camargo Aranha Filho - Comarca: Suzano - Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal - j. 15/12/2016) - gn.

No mesmo sentido a Súmula 500 do C. STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Não há que se falar em "bis in idem" em razão de condenação dos acusados pelos dois crimes, furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, pois os tipos penais em questão são autônomos e independentes e atingem bens jurídicos diversos. Ademais, o concurso com menor de idade não é elemento do tipo penal do furto qualificado, que exige apenas a prática de delito em conluio por duas ou mais pessoas, independentemente da idade.

Neste sentido:

"Roubo qualificado - Prisão na posse da res furtiva - Reconhecimento da vítima nas duas fases - Delação do menor envolvido - Prova suficiente - Condenação mantida; Roubo qualificado e corrupção de menores - Concurso de agentes - Crime praticado na companhia de menor - Bis in idem - Inocorrência - Delitos de naturezas distintas praticados mediante uma só conduta - Concurso formal - Reconhecimento - Dolo normal à espécie - Penas reduzidas - Regime fechado - Valoração da personalidade e ousadia apenas para o fim de fixar o regime - Possibilidade - Precedentes - Recurso provido em parte". (TJSP. Apelação Criminal 0001420-60.2018.8.26.0535 - 11ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Alexandre Almeida - j. 31/07/2019) g.n.

"Apelação das Defesas - Roubo em concurso de agentes - Provas suficientes à condenação - Réus presos em flagrante e reconhecidos pessoalmente pela vítima em ambas as fases da investigação - Confissão dos acusados na fase administrativa da investigação - Causa de aumento bem demonstrada - Crime praticado em comparsaria com dois adolescentes - Corrupção de menores - Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa - Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça - Inocorrência de 'bis in idem' na condenação pelo roubo em concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores - Tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos - Penas-base fixadas no mínimo legal - Circunstância atenuante da menoridade relativa sem reflexo na pena - Súmula 231 do STJ - Exasperação das penas em 1/3 por conta da causa de aumento - Aplicação da regra do concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores - Prática de dois crimes mediante ação única - Penas elevadas em 1/5 - Regime inicial fechado adequado - Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa - Recursos de apelação parcialmente providos". (TJSP. Apelação Criminal 1503560-87.2018.8.26.0536. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro - j. 19/07/2019) g.n.

"FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais e confissão extrajudicial do réu. Inexistência de bis in idem entre o crime autônomo de corrupção de menores e a qualificadora do concurso de agentes no furto. Delito do art. 244-B do ECA que é formal, nos termos da Súmula 500 do C. STJ. Desnecessidade de certidão de nascimento para comprovar a idade do adolescente. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 0005071-71.2016.8.26.0050. 1ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Diniz Fernando - j. 17/06/2019) g.n.

"Apelação Criminal - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Depoimentos firmes, coerentes e isentos da vítima e das testemunhas. Confissão extrajudicial do adolescente corroborada pelas provas produzidas em juízo. Corrupção de menores. Consunção e bis in idem. Não ocorrência. Delitos autônomos, com objetividades jurídicas diversas. Delito formal. Irrelevância da comprovação da efetiva corrupção do menor ou de anterior corrupção

para configurar o delito. Qualificadora de concurso de agentes incensurável, reconhecidas com supedâneo nas provas produzidas. Penas. Redimensionamento. Afastamento do concurso material e aplicação do concurso formal. Art. 70 do CP. Regime - Modificação - Necessidade. Proporcionalidade. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO". (TJSP. Apelação Criminal 0001244-49.2015.8.26.0515. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Rachid Vaz de Almeida - j: 28/03/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES. CRIME. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. 2. São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração. Precedentes. 3. O ato infracional se refere ao crime para definir os elementos típicos da conduta proibida (art. 103 do ECA) e dele difere pela impossibilidade de aplicação de penas e pela exigência de qualidade especial do autor, que deve ter menos de 18 anos. 4. Crimes e atos infracionais compartilham a norma primária, que incide sobre a mesma conduta, praticada por ambos os agentes. 5. Não obstante haver sido praticada por adulto e menor, a hipótese dos autos corresponde à conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP, o que basta para atender ao requisito identidade de infração, necessário para aplicar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 6. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 1229946/PI. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 09/04/2019) - g.n.

Destarte, de rigor a condenação dos acusados também por infração ao artigo 244-B do ECA.

Configurada, dessa forma, a responsabilidade penal dos réus, passo à fixação das penas.

Os réus Eric e Gabriel são primários e de bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 230/231 c.c. certidão de fls. 243 e 232/233 c.c. certidão de fls. 241, respectivamente) e o réu Matheus, apesar de reincidente, não registra condenação a ser considerada como maus antecedentes.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis. Assim, fixo as penas-base no mínimo legal: dois anos de reclusão e dez dias multa pelo crime de furto qualificado e um ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

As atenuantes não podem favorecer os réus Eric e Gabriel, pois suas penas já foram fixadas no mínimo legal.

Não há atenuante para o réu Matheus, que negou os crimes (ao negar o dolo da subtração, evidentemente, negou o furto).

Reconheço a agravante da reincidência em relação ao réu Matheus (fls. 440: processo nº 0001776-04.2017.8.16.0039 da Vara Criminal de Andará-PR, condenado por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 29/08/2018, com execução da pena em andamento às fls. 244). Assim, aumento sua pena em 1/6, perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa pelo crime de furto qualificado e um ano e dois meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Não há causas de aumento das penas.

A reincidência, por expressa disposição legal, impede o reconhecimento do privilégio para o réu Matheus.

Porém, com relação aos réus Eric e Gabriel, possível a aplicação do privilégio, uma vez que são primários e o valor do bem furtado (R\$ 850,00) é inferior ao do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que tem sido usado como parâmetro para fixação do conceito de pequeno valor de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal. Assim, diminuo suas penas corporais pelo crime de furto qualificado em 1/3, o que totaliza um ano e quatro meses de reclusão e dez dias-multa.

Deixo de aplicar somente a pena pecuniária ou de fazer redução em fração superior, porque o valor da "res" não é tão pequeno, superando 2/3 do salário-mínimo.

Considerando que os crimes de furto qualificado e de corrupção de menores foram cometidos mediante uma única ação, com fundamento no artigo 70 do Código Penal,

aplico somente a pena do mais grave, aumentada em 1/6, perfazendo para o réu Matheus dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa, e totalizando para os réus Eric e Gabriel um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e onze dias-multa.

Para Matheus é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (réu reincidente em razão de condenação anterior pelo grave crime de tráfico de drogas).

Em razão da reincidência decorrente de condenação por crime grave, do fato de estar cumprindo pena na data dos fatos, da ausência de arrependimento sincero (ele não confessou os delitos) e considerando que foram dois os crimes praticados por ele, um envolvendo menor de idade, o que revela maior gravidade em sua conduta, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento de sua pena corporal.

Incabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão do réu Matheus não é suficiente para progressão de regime.

Quanto aos réus Eric e Gabriel estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Assim, substituo suas penas corporais por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi as duas substitutivas, pois as penas corporais são superiores a um ano e foram dois os delitos cometidos, um na sua forma qualificada (furto em concurso de agentes) e o outro envolvendo menor, o que requer resposta firme do Estado para que as penas cumpram suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Na hipótese de reversão de que trata o artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento das penas dos acusados Eric e Gabriel será o aberto. Por não haver condições de se apurar as atuais condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Por fim, deixo de acolher o pedido de fixação de reparação de danos no valor mínimo, uma vez que a denúncia não indicou os valores pretendidos de forma pormenorizada, nem as provas suficientes para sustentá-los, com comprovação documental do prejuízo causado.

Isso seria imprescindível para que os réus exercessem a ampla defesa e o contraditório também em relação ao pedido de condenação reparação da danos, até para que pudesse fazer contraprova que indicasse valor diverso do pleiteado ou demonstrasse a inexistência de dano a ser reparado.

Entendo que, mesmo se tratando de processo penal, para que haja condenação dos réus ao pagamento de indenização, o que terá efeitos civis e não penais, devem ser aplicadas as normas de processo civil, que exigem indicação precisa e pormenorizada dos valores pleiteados a título de indenização, o que inexistente nos autos.

Neste sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, Forense, pp. 917/918: "Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa" - gn.

No mesmo rumo vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não pode persistir o disposto na r. sentença também no que concerne ao valor mínimo para reparação do dano causado, estabelecido com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08. Para tanto, imprescindível que, em obediência às garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, houvesse pedido específico a respeito e que se assegurasse ao

acusado oportunidade para influir na formação da convicção do julgador, condições não atendidas no caso" (Apelação Criminal 0002969-75.2005.8.26.0660, 12ª Câmara, Des. Rel. Vico Mañas, julgado em 28/09/2011).

E também as apelações 0002272-83.2008.8.26.0584 (4ª Câmara, Des. Rel. Euvaldo Chaib) e 3000503-89.2007.8.26.0077 (11ª Câmara, Des. Rel. Guilherme G. Strenger). Nada impede, contudo, que a indenização seja discutida, de forma específica, no Juízo Cível, onde a parte lesada terá oportunidade de defender seus direitos, podendo quantificar o valor do prejuízo, comprová-lo e pleitear a devida reparação. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu MATHEUS ATAIDE ALVES a cumprir dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar doze dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal e o artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal.

2) CONDENO o réu ERIC ROSTI LEITE DA SILVA a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar dez dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal e o artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal.

3) CONDENO o réu GABRIEL LUIS DAMASCO PACHECO a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar dez dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal e o artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva em relação aos réus Eric e Gabriel, estes poderão recorrer em liberdade.

Já o réu Matheus não poderá usufruir desse direito, pois, conforme exposto acima, é reincidente pelo grave crime de tráfico de drogas e encontrava-se cumprindo a pena quando cometeu os crimes em questão, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual fica mantida.

Portanto, recomende-se o réu Matheus Ataíde Alves na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença como ofício.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelos RÉUS ERIC E MATHEUS e sua DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela Defesa do acusado Gabriel foi dito que se manifestariam no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos.

Recebo o recurso interposto pelos acusados Eric e Matheus. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso.

Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.